브 리 핑 자 료

2015. 8. 25.(화) 조간부터 보도 가능

담당부서	보험상품감독국 소비자보호총괄국	조운근 국장(3145-8220), 원희정 팀장(3145-8246) 조성래 국장(3145-5700), 민동휘 팀장(3145-5703)		
배 포 일	2015. 8. 24.(월)	배포부서	공보실(3145-5786, 5790)	총 13매

제 목 : 실손의료보험 가입자 권익제고 방안

(「국민체감 20大 금융관행 개혁」 과제 16 세부 추진계획)

▶ **퇴원시 처방받은 약제비를 입원의료비에 포함하여 보상**

▶ **실손의료보험 중복가입자에게 미지급한 자기부담금 지급 권고**

▶ **불완전판매로 인한 실손의료보험 중복가입시 보험회사 제재 강화**

▶ **실손의료보험금 간편청구시스템 구축 추진**

Ⅰ 추 진 배 경

□ **금융감독원**은 금융의 선진화와 금융소비자 권익제고를 위해 **「국민체감 20大 금융관행 개혁」**을 추진하고 있으며

○ 그 일환으로, **「실손의료보험금 청구절차 간소화 등」**을 추진하기로 한 바 있음('15.5.28.)

□ 이에 따라, **3천만명 이상**의 **국민**들이 **가입**하고 있는 **실손의료보험**과 관련하여 그동안 제기된 **금융소비자**의 **민원**이나 **보험금 지급분쟁 사례** 등을 전면 조사하여

○ **실손의료보험 가입자**의 **권익**을 **제고**하는 방향으로 **개선방안**을 마련, 추진하고자 함

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

Ⅱ 현황 및 문제점

1 현 황

□ **실손의료보험**은 가입자가 질병, 상해로 **입원**하거나 **통원**치료를 받는 경우 **실제 부담한 의료비**를 **보험회사**가 **보상***하는 **상품**으로

* 국민건강보험의 급여항목 중 본인부담액과 비급여항목의 합계액에서 자기부담금을 공제한 금액을 보상

○ '03년 공보험을 보조하는 형태로 도입되어 현재는 가입자가 **3천만명**에 달하는 **제2의 국민건강보험**으로 **정착**

실손의료보험 계약 추이

개인보험 기준(단체보험 제외) (단위 : 천건)

구분	'12.3월말	'13.3월말	'13.12월말	'14.12월말	'15.4월말
계약건수	26,623	29,041	29,696	30,817	30,831

2 문제점

□ **일부 보험금 지급기준 불명확**

○ 퇴원시 처방받은 약제비 등에 대한 회사별 보상처리방식이 상이하여 **가입자간 형평성 문제** 발생

○ 실손의료보험 중복가입자에게 보험금 지급시 자기부담금을 공제하는지에 대한 **지급기준 등**이 **모호**

□ **중복가입에 따른 소비자 피해**

○ 실손의료보험 중복가입시 보상방식*에 관한 안내미흡 등으로 **중복가입자****의 **금전적 손실** 발생 우려

* 여러개 가입하더라도 실제 부담한 의료비를 초과하여 보상받을 수 없음
** 실손의료보험 표준화('09.10월) 이후 중복가입자 수는 약 23만명임

□ **보험금 청구절차 등 소비자 불편**

○ 실손의료보험의 보험금 청구를 위한 **서류준비 부담** 등으로 **보험금**이 **소액**인 경우 **청구**를 **포기**하는 사례 다수 발생

Ⅲ 실손의료보험 가입자 권익제고 방안

< 기 본 방 향 >

◈ 실손의료보험이 **국민**의 **신뢰** 속에 명실상부한 **제2의 국민건강보험**으로 **자리매김**할 수 있도록 **제도**와 **관행**을 **혁신**

◈ 이를 위해,

- 그동안 실손의료보험 **가입자 권익보호** 측면에서 **미흡**하거나 **문제점**으로 지적되어 온 사항을 **시정**하고
- **가입자**의 **편의**와 **권익**을 **제고**하는 방향으로 **운영 시스템**과 **방식**을 **개선**

1 실손의료보험금 지급기준 개선

1-1 퇴원시 처방받은 약제비를 입원의료비에 포함

□ **(현황) 입원환자**가 **퇴원**하면서 의사로부터 처방받은 **약제비**가 **입원의료비**에 해당하는지, **통원의료비**에 해당하는지가 **불명확**

○ 입원의료비에 해당할 경우 **최고 5천만원까지 일시에 보상**받을 수 있는 반면, 통원의료비에 해당할 경우에는 **1회당 최고 30만원(180일 한도)만 보상**받을 수 있음

→ 퇴원시 **약제비**에 대해 **보험회사별**로 **보상처리방식**이 **상이**하여 보험금 지급을 둘러싼 분쟁 발생

□ **(개선) 퇴원과정**에서 의사로부터 질병의 치료를 목적으로 처방받은 **약제비**는 **입원의료비**에 **해당**하는 것으로 **약관**에 **명확히 규정**

☞ 표적항암제 등 **고가 약제비**에 대한 **가입자**의 **부담**이 **경감**되고, 약제비의 보험금 지급과 관련한 분쟁 감소

1-2 일부 정신과 질환을 보장하도록 추진

□ **(현황)** **정신과 질환**의 경우 진단이 주로 **환자**의 **진술**과 **행동** 등에 **의존**하고, 증상도 점진적으로 진행되므로 정확한 **발병시점**을 **확인**하기 **어려워 실손의료보험 보장대상에서 제외**

→ 정신과 질환으로 치료받고 있는 **국민들의 의료비 부담 가중**

□ **(개선)** 증상이 비교적 명확해 **치료 목적 확인**이 가능한 **일부 정신과 질환**(급여부분에 한함)은 **실손의료보험**의 **보장대상**으로 추진

☞ 뇌손상에 의한 인격·행동 장애 등으로 고통 받는 **정신질환자**의 **의료비 부담**이 **완화**될 수 있을 것으로 기대

1-3 중복가입자에 대한 자기부담금 공제기준 명확화

□ **(현황)** 실손의료보험 **중복가입자**에게 보험금 지급시 **자기부담금 10%를 공제**하고 지급하는지 여부에 대한 **지급기준**이 **불명확**

○ 이에 따라, **보험회사**들은 표준화 **실손의료보험의 도입**('09.10월) **취지*** 등을 감안하여 **중복가입자에게도 자기부담금 10%**를 **공제**하고 **보험금**을 **지급**

* 실손의료보험 가입자의 의료이용량 증가에 따른 건강보험 재정악화 등을 우려하여 실제손해액의 일부는 가입자가 부담하도록 함

→ 지급기준 등이 불명확한 상황에서 보험회사들이 자기부담금 10% 공제 후 보험금을 지급함에 따라 논란 소지

□ **(개선)** 지금까지 **미지급한 자기부담금**을 **지급**토록 **권고**하고, **앞으로는 자기부담금 공제 후 지급**하는 것으로 **약관 개정**

○ 약관상 명확하게 자기부담금 10% 공제 규정이 없는 상태에서, 보험회사들이 '09.10월 이후 **실손의료보험 중복가입자**에게 **지급하지 않은 자기부담금 상당액**에 대해서는 약관의 **"작성자불이익원칙***"에 따라 **가입자(수익자)**에게 가급적 **신속히 지급****토록 **권고**

* 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 계약자에게 유리하게 해석되어야 함

** '09.10월 이후 표준화된 상품간 중복계약을 대상으로 보험회사가 먼저 미지급금 현황을 파악한 후 가입자를 찾아서 지급하도록 권고

○ 아울러, **자기부담금 도입취지** 등을 **고려**하여 **앞으로는** 실손의료보험 **중복가입자**에 대해서도 **자기부담금**을 **공제**하고 보험금을 지급하는 것으로 **약관에 명확히 규정**(금년중 표준약관 개정 추진)

☞ **약관불비**에 따른 **불이익**은 원칙적으로 **금융회사**가 **부담**토록 함으로써 금융소비자에 대한 **금융회사**의 **책임의식 제고**

☞ **자기부담금** 공제 원칙을 **중복가입자**에게도 **일관되게 적용**함으로써 **실손의료보험**의 **과잉진료 우려 해소에 기여**

2 실손의료보험 중복가입 등에 따른 가입자 피해 예방

2-1 불완전판매로 인한 중복가입시 보험회사 제재 강화

□ **(현황)** 실손의료보험은 **중복가입**하더라도 실제 부담한 의료비를 **초과**하여 **보상받을 수 없으나**

○ 이러한 사실을 제대로 설명하지 않는 **불완전판매** 등으로 인해 **다수**의 **중복가입자**가 **발생**

→ 보험회사의 불완전판매로 인하여 실손의료보험 **중복가입시 가입자의 금전적 피해 발생 우려**

□ **(개선)** 실손의료보험 상품판매시 가입자의 **중복계약 여부 확인** 및 의료비 초과 보상 불가 등에 관한 **안내의무**를 **이행하지 않은 보험회사**에 대해서는 **과태료 부과** 등 제재방안 강구

○ 「**보험업법**」에 **제재근거**를 **마련**해 주도록 금융위원회에 건의

☞ 불필요한 실손의료보험 중복가입에 따른 **가입자의 금전적 손실 예방**

2-2 해외 장기체류자를 위한 실손의료보험 중지제도 도입

□ **(현황)** 유학생 등 **해외 장기체류자**가 실손의료보험을 유지하고자 할 경우 **보험료**를 **계속 납입**하여야 함

→ 해외에서는 국내 실손의료보험으로 의료비를 보상받을 수 없음에도 불구하고 보험료를 납입*토록 하는 것은 불합리

* 국내 실손의료비 보험료 : 연간 15~20만원 수준(40세 남자 기준)

□ **(개선)** 해외에 장기체류하는 경우 **가입자의 선택**에 따라 해당 보험기간 동안 **국내 실손의료보험**의 **보험료 납입**을 **중지**할 수 있는 제도 도입*

* 중지기간 중 보험사고는 보장되지 않으며, 중지기간 종료시 국내 실손의료보험은 자동 부활

☞ 해외 장기체류자의 불필요한 보험료 부담 해소

2-3 해외여행보험에 대한 가입자의 선택권 강화

□ **(현황)** 일부 보험회사가 신속한 보험가입 등을 이유로 **해외여행보험**의 다양한 보장내용을 **일괄 가입**시키는 **패키지 형태**로 **판매**

→ 국내 실손의료보험 가입자가 해외여행보험의 **국내치료 보장까지 추가 가입**하는 것은 **보험료 낭비** 우려

< 해외여행보험 보장내용(예시) >

기본계약	선택계약					
상해사망/후유장해	실손의료비(상해/질병)		질병사망	휴대품 손해	배상책임 손해	항공기납치 보상 등
	해외치료	국내치료*				

* 실손의료보험에 이미 가입한 경우 국내치료비는 비례분담하여 보상

□ **(개선)** 해외여행보험 판매시 **선택계약**에 대해서는 가입자가 **원하는 보장내용**만을 **선택 가입**할 수 있도록 하고

○ **실손의료보험**에 **가입**했을 경우 **국내치료 보장**은 가입할 실익이 **낮다는 점을 설명**토록 함

☞ 실손의료보험과 국내치료 보장 목적의 해외여행보험 **중복가입에 따른 가입자의 보험료 손실 방지**

3 실손의료보험금 청구절차 개선 등을 통한 가입자 권익 제고

3-1 실손의료보험금 간편청구시스템 구축 추진

□ **(현황)** 보험사고 발생시 **실손의료보험 가입자**는 ①의료기관에 **치료비**를 **지불**한 후 ②의료기관에서 진료비영수증 등 **진료기록사본**을 **받아** ③**팩스, 우편, 방문** 등의 방법으로 보험금을 청구

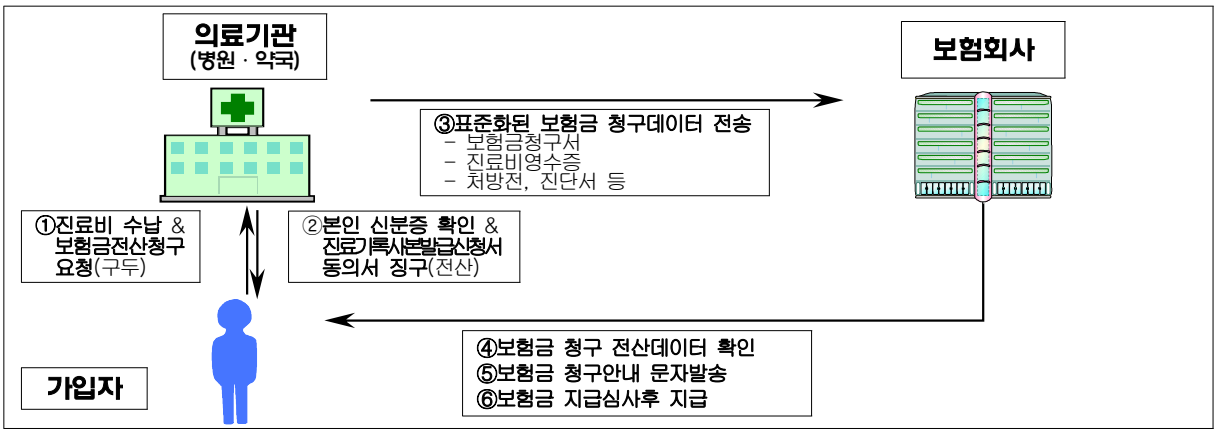
→ 보험금 청구절차가 번거롭고, 청구금액이 **소액인 경우 서류준비 부담** 등으로 **보험금 청구**를 **포기**하는 **사례** 다수 발생

□ **(개선방향)** 가입자가 **의료기관**과 **보험회사**간 **연동**되는 **전산 프로그램**을 통해 간편하게 **보험금**을 **청구**할 수 있는 시스템 구축 추진

○ 가입자가 의료기관에 요청하면 보험금청구서, 진료기록사본 등 **보험금 청구데이터**가 전산프로그램을 통해 **보험회사로 전송**되고, 보험회사는 청구데이터 확인 후 **보험금**을 **지급**

○ 다만, 간편청구시스템 구축은 **의료법상 제3자에 대한 진료기록사본제공**에 대한 **법적근거**가 **필요**한 사안인 만큼 **관계기관 협의**를 거쳐 **중·장기적**으로 추진

<실손의료보험금 간편청구시스템 기본구조 및 청구 Process>



☞ **실손의료보험금 청구절차**가 **간소화**되고, 보험금 청구포기나 누락도 감소

3-2 실손의료보험금 지급내역 필수 안내사항 마련

□ **(현황)** 보험회사들은 **홈페이지**를 통해 **보험금 지급내역**을 **안내**하고 있으나

○ **회사별 정보제공 방식**이 **다르고, 일부 보험회사**는 보험금 지급액만 안내하고 **세부산출내역**은 **안내하지 않고** 있음

→ **실손의료보험**은 담보(보장)별 공제금액 등이 있어, 청구금액과 지급금액이 다른 경우가 대부분으로 **세부산출내역**을 **안내**할 **필요**

□ **(개선)** 실손의료보험 관련 **필수 정보제공사항**을 **지정**하고, 이를 **보험회사 홈페이지를 통해 제공**

○ 특히 어떤 담보위험에 대해 **어떻게 보험금이 산출되었는지**를 **설명**하도록 안내방식을 보완

<실손의료보험 필수 정보제공사항(예시)>

구 분	필수 안내사항
Ⅰ. 보험금청구 내용	상품명, 계약자/피보험자, 사고일시/유형/내용, 구비서류 접수내역
Ⅱ. 보험금청구 진행현황	청구건 진행상태, 처리일, 담당자(연락처)
Ⅲ. 보험금 지급현황	각 담보별 지급금액(면책여부, 공제내역 등 세부 산출내역)
Ⅳ. 비례분담액(중복가입시)	보험회사, 상품명, 회사별 지급대상금액

☞ **실손의료보험금에 대한 충분한 정보제공**으로 소비자 피해 예방

3-3 「실손의료보험금 지급내역 조회서비스」 제공 시스템 구축

□ **(현황)** 실손의료보험은 사실상 민영 건강보험 역할을 수행하고 있음에도 **보험금 지급내역**의 **적정성**을 **확인**할 수 있는 **시스템 부재***

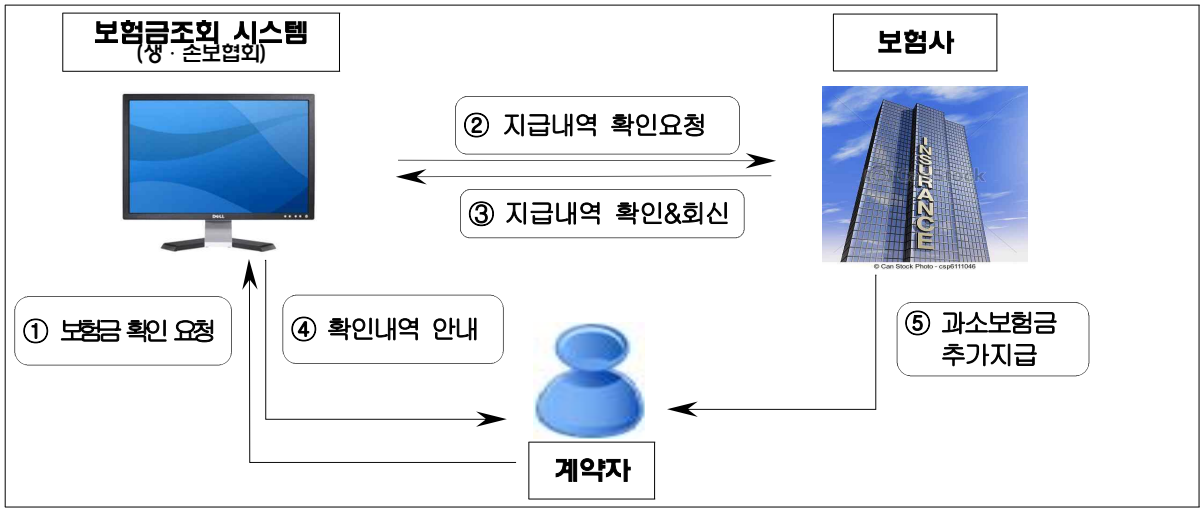
* 건강보험의 경우 건강보험심사평가원이 「진료비 확인서비스」 제공 시스템을 구축, 환자가 동 시스템을 통해 부담한 비급여진료비가 적정하였는지를 확인 가능

□ **(개선)** 생·손보협회에 「**실손의료보험금 지급내역 조회서비스**」 **제공 시스템**을 구축하여

○ **가입자**가 동 시스템을 통해 **보험금 지급내역**의 **적정성**을 **확인***할 수 있도록 추진

* 지급받은 보험금에서 자기부담금 및 비례분담금(중복가입시)이 적정하게 산출되었는지 등 보험금 산출내역을 확인

<실손의료보험금 지급내역 조회서비스 시스템(案)>



☞ 본인이 지급받은 보험금이 적정한지를 **제3의 기관을 통해 검증**받을 수 있게 되어 보험산업에 대한 국민 신뢰 제고

3-4 실손의료보험 보험증권 표준화 및 전문용어 쉽게 표현

□ **(현황)** '09.10월 이후 소비자 이해도 제고, 중복가입 최소화 등을 위해 **담보내용**이 **동일**한 **실손의료보험 표준상품**을 **판매**하고 있음

○ 그러나, **보험증권 양식**이나 **보험증권**에 사용하는 **용어**가 **회사별로 달라**, 동일한 상품을 **다른 상품**으로 **오해**하여 중복 가입할 우려가 있고

○ **보험증권**에 사용하는 **전문용어**를 **일반인**이 **이해하기가 어렵고**, '**보장내역**'은 보험회사 **보상직원**의 **설명**이 **필요**한 수준

□ **(개선)** 가입자가 자신이 가입한 보험계약 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 용어와 표현을 개선

○ **실손의료보험 보험증권 표준안**을 **마련**하여 보험증권 **형식**과 **사용용어**를 **통일**

○ **보험증권**에 사용하는 **전문용어**에 대한 **설명**을 **추가**하고, **보장내역**에 대한 **설명**도 일반인이 **쉽게 이해**할 수 있도록 **구체적**으로 **표현***

* 예시 : (현행) 상해로 병원에 통원하여 처방조제를 받은 경우 처방전 1건당 공제금액을 차감하고 보험가입금액을 한도로 보상(매년 계약해당일로부터 1년간 처방전 180건 한도), 공제금액 8천원 → (개선안) 피보험자 '홍길동'이 다쳐서 통원치료를 받고 약국비용이 발생하면 보험금을 지급합니다. 지급되는 보험금은 피보험자 '홍길동'이 실제 부담한 약국비용에서 8천원(원칙, 예외 있음)을 초과한 금액이며, 최고한도는 5만원입니다

☞ 가입자의 보험상품 이해도가 향상되고, 불필요한 보험가입을 방지

3-5 실손의료보험 민원업무매뉴얼 제정

□ **(현황) 실손의료보험** 판매증가에 따라 **관련민원**이 지속적으로 **증가**

→ 공정하고 객관적인 민원업무처리를 위해 실손의료보험 민원업무 매뉴얼 제정 필요

□ **(개선)** 금감원에 접수된 **민원**을 **유형별**로 **분류**하고, **판례·분쟁조정사례** 등을 참고하여, **실손의료보험 민원업무매뉴얼**을 **제정**

☞ 실손의료보험 관련 **민원처리**의 **객관성**과 **공정성 제고**

4 실손의료보험에 대한 지급심사 강화 추진

□ **(현황)** 그동안 고령화 사회의 진전 등에 따라 **실손의료보험**의 **의료비**(보험금) **지급**이 **꾸준히 증가**하고 있으나

○ 건강보험의 급여와는 달리 **건강보험 비급여 의료행위**는 **심사** 및 **관리체계**가 **상대적**으로 **미흡**하여, 그 의료비의 적정성 등을 확인하기 곤란

○ 이에 따라 **일부 의료기관**의 **과잉진료** 행위 등으로 인해 **실손의료보험**의 **보험료**가 **인상**되어 **대다수 선의의 가입자 피해** 우려

< 의료비 구성 및 보장영역 >

건강보험 급여		건강보험 비급여
건강보험공단 부담(A)	법정 본인부담금(B)	(법정 비급여) (C)
<----------> 국민건강보험 보장영역		
	<---------- **환자 부담 의료비 영역** ---------->	

□ **(개선) 건강보험 비급여** 부분에 대하여 **전문심사기관** 등을 통해 **의료비**의 **적정성**을 확인할 수 있도록 **제도개선 건의**

○ **관계기관**과 **지속적**으로 **협의**하면서 **중장기적**으로 추진

☞ 실손의료보험 관련 **불필요한 보험금 누수방지**를 통한 **선의의 보험 가입자 보호**

Ⅳ 추진일정

□ 금감원, 보험업계 등과 공동으로 T/F를 구성, 과제별 세부 실행방안을 마련하고 속도감 있게 추진

○ 올해 안으로 실손의료보험 표준약관을 개정하고 업무방식을 정비

○ 관계기관 협조가 필요한 사항은 개선필요성을 꾸준히 설득

추 진 과 제	추진일정
1. 실손의료 보험금 지급기준 개선	
1-1. 퇴원시 처방받은 약제비를 입원의료비에 포함	‘15.4/4
1-2. 일부 정신과 질환을 보장하도록 추진	‘15.4/4
1-3. 중복가입자에 대한 자기부담금 공제기준 명확화	‘15.4/4
2. 실손의료보험 중복가입 등에 따른 가입자 피해 예방	
2-1. 불완전판매로 인한 중복가입시 보험회사에 제재 강화	‘15.3/4~
2-2. 해외 장기체류자를 위한 실손의료보험 중지제도 도입	‘15.4/4
2-3. 해외여행보험에 대한 가입자의 선택권 강화	‘15.4/4
3. 실손의료보험금 지급절차 개선 등을 통한 가입자 권익 제고	
3-1. 실손의료보험금 간편청구시스템 구축 추진	‘15.3/4~
3-2. 실손의료보험금 지급내역 필수 안내사항 마련	‘15.4/4
3-3.「실손의료보험금 지급내역 조회서비스」제공 시스템 구축	‘16.4/4
3-4. 실손의료보험 보험증권 표준화 및 전문용어 쉽게 표현	‘15.4/4
3-5. 실손의료보험 민원업무매뉴얼 제정	‘15.4/4
4. 실손의료보험에 대한 지급심사 강화 추진	중장기

* 추진과제 1번, 2번 및 4번은 보험상품감독국, 3번은 소비자보호총괄국에서 담당

Ⅴ 기대효과 (국민들이 좋아지는 점)

1 실손의료보험 가입자의 의료비 부담 경감

○ 퇴원시 약제비가 입원의료비에 포함돼 보상받을 수 있게 되는 등 **실손의료보험**의 **보험금 지급기준**이 **가입자에게 유리하게 바뀜**으로써

- 실손의료보험에 가입하고 있는 다수 국민들이 **의료비 부담**을 **덜 수 있게 됨**

2 실손의료보험과 관련한 국민 편의 및 권익 제고

○ 실손의료보험금 간편청구시스템이 구축될 경우, 다수 국민들이 **실손의료보험금 청구시** 겪는 서류준비 등의 **불편**을 **덜 수 있고,**

- 그러한 불편 때문에 **보험금 청구**를 **포기**하는 **사례**도 **줄어들 것임**

○ 실손의료보험 **중복가입**에 따른 국민들의 **보험료 손실**이나 **보험금 과소지급** 등의 **피해**가 **줄어들고, 미지급된 보험금**은 **돌려받을 수 있을 것임**

3 보험산업에 대한 신뢰 제고

○ 실손의료보험과 관련한 **보험회사**의 **업무처리**가 **소비자 권익**을 **존중**하는 방향으로 개선됨으로써

- **보험산업** 나아가 금융산업에 대한 **국민신뢰 제고**에도 **도움**을 줄 것으로 기대됨